

1. 제정이유

「소상공인기본법」이 제정되면서 「무등록 소상공인 확인요령」의 위임 근거가 삭제됨에 따라 고시 정비가 필요함. 이에 따라, 「지역신용보증재단법 시행령」을 근거로 무등록 소상공인 확인방법에 대한 고시를 다시 제정하고, 기존의 「무등록 소상공인 확인요령」은 폐지하기 위함

2. 주요내용

가. 무등록 소상공인의 정의(안 제2조)

나. 「지역신용보증재단법 시행령」 제4조제5호에 따른 금전채무의 정의
(안 제3조)

다. 무등록 소상공인의 사업사실 확인방법(안 제4조)

라. 사업사실 확인자(안 제5조)

마. 확인서의 유효기간(안 제6조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 :

신용보증의 대상이 되는 금전채무에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「지역신용보증재단법 시행령」 제4조제5호 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 "무등록 소상공인"이라 함은 「소상공인기본법」 제2조에 의한 소상공인 중 「부가가치세법」 제5조의 규정에 의한 등록을 필하지 않은 소상공인을 말한다.

제3조(금전채무) 「지역신용보증재단법 시행령」 제4조제5호에 따른 금전채무는 무등록 소상공인이 금융회사등으로부터 자금의 대출·급부(給付) 등을 받음으로써 금융회사등에 대하여 부담하는 채무를 말한다.

제4조(사업사실 확인) 무등록 소상공인은 별지 서식의 확인서가 정하는 바에 따라 제5조에서 정하는 사업영위 사실을 확인하는 자(이하 "사업사실 확인자"라 함)의 확인을 받아야 한다. 다만, 국가, 지방자치단체, 공공기관 등이 발급하는 확인(증명)서 또는 계약서 등 관련 서류로써 사업사실의 입증이 가능한 무등록 소상공인의 경우에는 사업사실 확인자의 확인을 생략할 수 있다.

제5조(사업사실 확인자) 국가, 지방자치단체, 공공기관, 대출취급 금융기관의 장(지점장 등), 사업장소재지 통(이)·반장, 인근 고정사업주, 아

파트부녀회장, 아파트관리사무소장, 상인회장 등으로서 제4조의 규정에 의한 보증신청을 희망하는 무등록 소상공인과 특수 관계에 있지 아니한 제3자는 사업사실 확인자가 될 수 있다.

제6조(유효기간) 제4조의 규정에 의한 확인서는 사업사실 확인자의 확인일로부터 1개월로 한다.

제7조(재검토기한) 중소벤처기업부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 중소기업청고시 제2013-50호 「무등록 소상공인 확인요령」은 폐지한다.

제3조(다른 고시의 폐지에 따른 경과조치) 이 고시 시행 당시 「무등록 소상공인 확인요령」의해 확인된 무등록 소상공인은 이 고시에 따라 무등록 소상공인으로 확인된 것으로 본다.

<별지>

무등록 소상공인 확인서

1. 신청인(본인작성)

상호명 (*해당자에 한함)		사업자명		주민등록번호	-
주 소				전 화 번 호	
				휴대폰 번호	
상시근로자수 (*해당자에 한함)	명	업종(취급품목)	()		
사업장소재지 (구체적으로)					
개인정보 취급	☐ 동의 ※ 개인정보보호법 제15조 1항(개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의 합니다				

2. 사업사실 확인(확인자 작성)

상기인이 위의 장소에서 실제사업을 하고 있음을 확인합니다. 년 월 일				
성명	주민등록번호	주소	연락처(전화)	서명
직장명(직위) (*해당자에 한함)		직장주소 (*해당자에 한함)		
※ 사업사실 확인자 - 시장상인 : 상인회장 - 노상점포 : 사업장 소재지 통·반장 또는 인근 고정사업주, 부녀회장, 아파트관리사무소장 등 * 점포내 사업영위자는 임대계약서 사본, 기타 개인용역제공 사업자(유제품 배달원 등) 등은 사업사실 확인절차 없이 관련 계약서 등 확인 가능한 서류로 갈음				
개인정보 취급	☐ 동의 ※ 개인정보보호법 제15조 1항(개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의 합니다			

※ 보증 신청시 제출서류 : 주민등록등본 1부.